

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 635/2531

นางชลอ มีทรัพย์ทอง

โจทก์

นายฟุ้ง ชัยยม

จำเลย

นายฟุ้ง ชัยยม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 33,360 บาทให้โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้อง (วันที่ 29 พฤษภาคม 2528)ให้คิดได้ไม่เกิน 16,680 บาท

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 77,76)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ แต่ดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องให้คิดไม่เกิน 16,680 บาท มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันทราบคำสั่งนี้ แต่ดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องให้คิดไม่เกิน 16,680 บาท มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการ บังคับไว้ในระหว่างฎีกาจะนั้นให้ยกคำร้อง

(เสียม ทวีชัยการ-สุชาติ จีวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสดี)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>